



BLOC B

Consum intel·ligent i drets del consumidor

Cada vegada que accepteu galetes sense llegir, premeu "comprar" en una app o us subscribiu a una prova gratis, algú ha dissenyat eixa pantalla perquè guanyeu o perdeu. Saber llegir-la és la diferència entre consumir i ser consumits.



§1

Què és ser consumidor i què diu la llei

*La Llei 1/2007 protegeix qui compra perquè
reconeix que negocia en desigualtat*



Consumidor: qui compra per a usar, no per a revendre

Consumidor és tota persona física que adquirix béns o servicis per a un ús alié a la seua activitat empresarial. Si compreu un mòbil per a usar-lo, sou consumidors; si el compreu per a revendre'l, sou empresaris i se us aplica un altre marc. La llei us protegeix perquè negocieu en desigualtat: enfront teniu una empresa amb assessoria...

*La norma de referència és el Reial Decret
Legislatiu 1/2007, la LGDCU.*



Els sis drets bàsics (article 8 de la LGDCU)

- 01 Informació veraç, suficient i comprensible sobre característiques, preu, condicions i riscos.
- 02 Protecció de la salut i la seguretat: res del que està en circulació pot fer mal en ús normal. D'ací ve el marcatge CE.
- 03 Protecció dels interessos econòmics enfront de clàusules abusives, pràctiques deslleials i publicitat enganyosa.
- 04 Reparació dels danys i perjudicis patits quan el producte falla, amb indemnització si escau.
- 05 Audiència i representació a través d'associacions de consumidors com l'OCU o FACUA.
- 06 Educació i formació en consum, responsabilitat d'administracions, centres educatius i associacions.



§ 2

Etiquetatge, preu i publicitat

El dret a la informació veraç es concreta en tres fronts molt regulats

El que la llei obliga a dir-vos abans de comprar



EN L'ETIQUETA

- Nom del producte, fabricant o importador i composició o ingredients
- Instruccions d'ús, advertiments de seguretat i data de caducitat
- Informació nutricional i al·lèrgens destacats en alimentació
- Sempre en castellà, i en la llengua cooficial quan escaiga

EN EL PREU

- Visible abans de la compra, clar i amb tots els impostos inclosos
- Preu per unitat de mesura en productes de gran consum
- El preu per quilo desmunta el parany de l'envàs gran més barat



CONCEPTE CLAU

Publicitat enganyosa o simple exageració

No tota hipèrbole és il·legal. Dir «el millor café del món» és dolus bonus: una exageració comercial que el consumidor mitjà reconeix com a subjectiva, i per això és legal.

Anunciar una assegurança «sense franquícia» quan sí que la té, amagada en lletra menuda, és publicitat enganyosa: afirma un fet objectiu i verificable que resulta...

La frontera no està en el to, sinó en la verificabilitat de l'afirmació.



§ 3

La garantia legal de tres anys

Un dels drets pitjor entesos a Espanya, i dels més útils

Garantia legal enfront de garantia comercial



	GARANTIA LEGAL	GARANTIA COMERCIAL
Origen	Obligatòria per llei (RD-Llei 7/2021)	Voluntària del fabricant o del venedor
Duració	3 anys en producte nou; mínim 1 any en segona mà	La que anuncie, siguin 2 o 5 anys
Cost	Gratuïta, sense contractar res	Pot ser gratuïta o de pagament
Qui respon	El venedor, no el fabricant	Qui l'oferix
Límit	Irrenunciable	Pot ampliar la legal, mai reduir-la

Si un venedor us diu que la garantia legal són un o dos anys, no diu la veritat des de 2022.

Què podeu exigir si el producte no és conforme



- 01 Reparació, amb transport, materials i mà d'obra a càrrec del venedor.
- 02 Substitució per un altre producte conforme, si preferiu el canvi a la reparació.
- 03 Rebaixa del preu quan decidiu quedar-vos el producte tal com està.
- 04 Resolució del contracte: torneu el producte i us reintegren els diners.
- 05 El venedor no pot imposar una altra solució si la que trieu és raonable.



§ 4

Dark patterns: quan el disseny juga contra tu

Eleccions de disseny pensades perquè feu el que no faríeu amb la informació clara



Què és un dark pattern

Un dark pattern és un element d'interfície —botó, text, flux de passos— dissenyat a propòsit perquè l'usuari prengui una decisió contrària als seus interessos: gastar més, subscriure's sense voler, cedir dades, no cancel·lar. No és un descuit del programador: és una elecció amb un objectiu de negoci darrere. El va encunyar Harry Brignull ...

La firma característica és l'asimetria: el que beneficia l'empresa, gran i en color; el que us beneficia, menut i gris.

Quatre patrons que reconeixereu de seguida



Forced continuity

Prova gratis que demana targeta i es cobra sola en acabar. La llei obliga a avisar abans del càrrec, però l'avís arriba en un correu entre vint, dissenyat per a no veure's.

Roach motel

Fàcil entrar, impossible eixir: dos clics per a subscriure's i huit menús, una telefonada o un xat de 40 minuts per a cancel·lar.

Confirmshaming

L'opció de rebutjar està redactada per a fer-vos vergonya: «No, gràcies, preferisc continuar tirant els diners». Manipulació emocional explícita.

Drip pricing

El preu arranca molt baix i va degotant taxes, assegurances preseleccionades i suplementos fins al final. Firma de les aerolínies low cost.

Misdirection: el cinqué patró

Banner capturat a forbes.at en 2022. És la base del 80 % dels avisos de galetes que veieu cada dia.

profedeeconomia.es

Captura: Chrkl, domini públic via Wikimedia Commons



CAS REAL

Onze clics per a cancel·lar Amazon Prime

En 2023 la Federal Trade Commission va demandar Amazon pel procés de cancel·lació de Prime: 11 clics, 6 pàgines i 15 opcions distintes per a arribar al botó final, enfront de 2 clics per a subscriure's. Documents interns mostraven que l'empresa ho anomenava «Project Iliad», perquè era llarg i dolorós. A la UE, la Digital Services Act...

Espanya va incorporar eixe principi en la reforma de la LGDCU de 2022.

*179
M€*

EN SANCIONS A CINC
AEROLÍNIES

El drip pricing ja se sanciona

Al maig de 2024 Consum va multar Ryanair, Vueling, EasyJet i Volotea amb 150 milions per cobrar l'equipatge de mà i amagar el preu final. Al novembre va ampliar les sancions a cinc companyies fins a 179 milions.



§ 5

Comprar en línia: desistiment, dades i comparadors

*Tres proteccions que la botiga física no
necessita garantir*



Catorze dies per a tornar sense donar explicacions

Si compreu en línia o per telèfon, teniu 14 dies naturals des del lliurament per a tornar el producte sense justificar el motiu. L'empresa ha de reintegrar els diners, incloses les despeses d'enviament inicials, en un màxim de 14 dies des que comuniqueu la devolució. El venedor està obligat a informar d'este dret abans de la compra: si no ho fa, el...

Una botiga que escriu «no admetem devolucions» infringix la llei europea, no aplica una política.

Quan no es pot desistir



- Productes personalitzats: un gravat amb el vostre nom, una samarreta amb la vostra foto.
- Productes precintats oberts per higiene o salut: cosmètics, roba interior, programari desprecintat.
- Béns peribles o que caduquen ràpid, com l'alimentació fresca.
- Servicis ja prestats completament amb el vostre consentiment previ.
- Allotjament, transport o entrades a espectacles en data concreta.

Tres drets dins d'una caixa

Darrere del gest rutinari hi ha desistiment de 14 dies, informació precontractual completa i reintegrament de l'enviament.

profedeconomia.es

Foto: David (Kcdtsg), domini públic via Wikimedia Commons



Sis drets sobre les vostres dades personals

En comprar i navegar no només es paguen diners: es paguen dades. El RGPD i la Llei Orgànica 3/2018 reconeixen accés, rectificació, supressió —el dret a l'oblit—, oposició, limitació i portabilitat. Qualsevol web que tinga el vostre correu us ha de dir quines dades guarda, esborrar-les si ho demaneu, demanar consentiment...

L'AEPD ja ha multat banners de galetes on rebutjar costava més que acceptar.

Comparadors de preus sense caure en paranys

- Recordeu com guanyen diners: cobren comissió d'afiliació quan compreu pel seu enllaç.
- No us quedeu amb el primer resultat; compareu tres comparadors amb afiliacions distintes.
- Mireu el preu total: 99 € més 12 € d'enviament pot ser pitjor oferta que 105 € amb tot inclòs.
- Comproveu el venedor: en Amazon Marketplace o eBay compreu a un tercer, i la garantia és seua.
- Desconfieu de cinc ressenyes de cinc estrelles amb text semblant: poden ser falses.



§ 6

Com reclamar pas a pas

Reclamar funciona més del que sembla: a l'empresa li ix més car barallar que reembossar

EL GRÁFICO

La ruta de reclamació és una escala de set escalons; la majoria de casos es resolen en els quatre primers.



El full que estan obligats a donar-te

Tot establiment obert al públic a Espanya l'ha de tindre i lliurar-lo sense objecció. S'emplena per triplicat.

Foto: Gorkaazk, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

L'escala de la reclamació



- 01 Escrit a l'establiment, per correu o burofax: fets, data de compra, el que demaneu i un termini de 10-15 dies.
- 02 Si no responen, demaneu el full de reclamacions: és obligatori i s'emplena per triplicat.
- 03 Presenteu-lo a l'OMIC de l'ajuntament o a Consum de la vostra comunitat. És gratis i medien per obligació.
- 04 Contacteu amb l'OCU, FACUA o una associació autonòmica: porten el cas als socis i orienten gratis la resta.
- 05 Arbitratge de consum si l'empresa hi està adherida; AECOSAN si el cas afecta la seguretat del producte.
- 06 Últim recurs, via judicial: per menys de 2.000 € es pot acudir al jutjat sense advocat ni procurador.



Compreu un portàtil nou en una botiga i als 26 mesos deixa d'encendre's. Què podeu...

A Res: la garantia legal va caducar als dos anys

B Reparació o substitució gratuïta: la garantia legal és de tres anys

C Només la devolució dels diners, mai la reparació

D Reclamar al fabricant, perquè el venedor no respon

Solució: B. Des del RD-Llei 7/2021 la garantia legal en producte nou és de tres anys i obliga el venedor, que assumix també les despeses de la reparació.



Una web mostra «Acceptar tot» en un botó verd enorme i «Rebutjar» en gris minúscu...

A Misdirection

B Forced continuity

C Roach motel

D Drip pricing

Solució: A. El disseny dirigix la mirada al botó que convé a l'empresa. És el patró que sosté la majoria dels banners de galetes.



De l'altre costat del taulell

Quan dissenyeu el vostre projecte emprenedor haureu de decidir quina informació mostreu als clients, com gestioneu les devolucions i quina garantia ofereix. Sobretot, quins dark patterns no usareu encara que us temptaran perquè els usa tot el món. Les autoritats actuen després de la infracció, mai abans: el primer mecanisme de defensa ...

Mireu el preu total, no l'anunciat, i reclameu quan hi haja diferència.

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.